



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 54º D.P. CID. TIRADENTES

Boletim No.: 3440/2016

INICIADO: 05/07/2016 17:10hs e EMITIDO: 05/07/2016 20:15hs

Folha : 1

JLLPSSCB DJEEIK\Y154D27

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

*Instaurar inquérito policial
flagrante*

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)
Consumado

Espécie: Captura procurado

Natureza: Captura de procurado
Consumado

Local: RUA CORACAO DE MACA, 399 - CIDADE TIRADENTES - CEP: 08474-230
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 54 D.P. - CIDADE TIRADENT

Ocorrência: 05/07/2016 às 16:30 horas

Comunicação: 05/07/2016 às 17:07 horas

Elaboração: 05/07/2016 às 17:10 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- ALEXANDRE SANTANA CONCEICAO - Presente ao plantão - RG: 37955690-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: DIRCEU MENDES DA CONCEICAO
Mãe: VALDENICE FERREIRA SANTANA - Natural de: GLORIA DE DOURADOS -MS
Sexo: Masculino - Nascimento: 18/01/1996 20 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: FEIRANTE - Instrução: 1 Grau incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA CORAÇÃO DE MAÇA, 399 APT0 42 B 11 - S.PAULO
SP - Telefones: (11)2931-6313 (Residencial)

Testemunha:

- WEIKMAN MAXUELL BOMFIM DE QUEIROZ - Presente ao plantão - RG: 46528062-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: VALDOMIRO RODRIGUES DE QUEIROZ
Mãe: SERJANIA DE OLIVEIRA BOMFIM - Natural de: S.PAULO -SP
Sexo: Masculino - Nascimento: 08/12/1989 26 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: ESTUDANTE - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA CORACAO DE MACA, 39914 APT0 14 BLO 8 - S.PAULO
SP - Telefones: (11)2931-6313 (Residencial)

54º D.P. CID. TIRADENTES

Endereço da delegacia : R FRANCISCO JOSE VIANA, 175 - CIDADE TIRADENTES-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2282-0832

Matheus D'Oliveira
Delegado de Polícia Titular



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 54º D.P. CID. TIRADENTES

Folha :2

Boletim No.: 3440/2016

INICIADO:05/07/2016 17:10hs e EMITIDO:05/07/2016 20:15hs

JLLPSSCB DJEEIK\Y

- ALEXANDRE GORO - Presente ao plantão - RG: 25503096-SP
 Exibiu o RG original: Não - Pai: KATSUMI GORO - Mãe: HISSAKO GORO
 Natural de: SAO PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
 Nascimento: 01/05/1977 39 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL
 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
 Endereço Residencial: RUA FRANCICO JOSE VIANA, 175 A - S.PAULO - SP
 Telefones: (11)2282-0945 (Residencial)

Condutor:

- ENIO GUSTAVO RIOS - Presente ao plantão - RG: 33319305-SP
 emitido em 30/10/2013 - Exibiu o RG original: Não
 Pai: REGINO PEREIRA RIOS - Mãe: MARIA DO SOCORRO RIOS
 Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
 Nascimento: 02/07/1981 35 anos - Profissão: POLICIAL CIVIL
 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
 Endereço Residencial: RUA FRANCISCO JOSE VIANA, 175 A - S.PAULO - SP
 Telefones: (11)2282-0945 (Residencial)

Capturado:

- DIOGO ALEX DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 39089527-SP
 Exibiu o RG original: Não - Mãe: VANEIQUE APARECIDA DA SILVA
 Natural de: S.PAULO -SP - Sexo: Masculino - Nascimento: 22/03/1990 26 anos
 Estado civil: Solteiro - Profissão: AJUDANTE GERAL
 Instrução: 1 Grau incompleto - Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Residencial: RUA CORACAO DE MACA, 78 APT0 44 A - S.PAULO - SP
 Telefones: (11)96657-0758 (Residencial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: **Cigarro e afins** - Subtipo: Outros-Cigarro e afins - Qtde: 1
 Unidade.: Unidade
 Observações:
 UM MAÇO DE CIGARRO VAZIO, ONDE O ENTORPECENTE ESTAVA ACONDICIONADO
 Pessoa relacionada: ALEXANDRE SANTANA CONCEICAO
- Tipo: **Valor/Moeda** - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Qtde: 50
 Unidade.: Valor
 Observações: 3 NOTAS DE R\$10,00 - 2 DE CINCO R\$5,00 - 5 DE R\$2,00
 Pessoa relacionada: ALEXANDRE SANTANA CONCEICAO

Entorpecentes:

- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 13
 Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 19 - Involucro: PLÁSTICO

54º D.P. CID. TIRADENTES

Endereço da delegacia : R FRANCISCO JOSE VIANA, 175 - CIDADE TIRADENTES-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2282-0832



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 15

Dependência: 54º D.P. CID. TIRADENTES

Boletim No.: 3440/2016

INICIADO:05/07/2016 17:10hs e EMITIDO:05/07/2016 20:15hs

Folha :3

JLLPSSCB DJEEIK\Y

Observações:

LACRADO COM O NÚMERO 014591 E ENCONTRADOS NA POSSE DE ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO

Histórico:

Presentes os policiais civis acima qualificados, integrantes da equipe "CHARLIE" do setor de investigações desta Delegacia, informando que em diligências por esta circunscrição, horário supra, averiguando veracidade da "notitia criminis" inqualificada nº 44690616M, se dirigiram até as proximidades do numeral 399 da Rua Coração de Mãe. Em investigações preliminares identificaram que referido ponto de venda de drogas seria de responsabilidade de pessoa até o momento identificada pelo vulgo de "MATRIX".

Narram que após breve observação feita de viatura descaracterizada, abordaram um grupo com três indivíduos do sexo masculino até então desconhecidos. Submetidos a revista pessoal, com o agora identificado, qualificado e indiciado ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO foi encontrado em seu bolso um maço de cigarros marca EIGHT contendo em seu interior 19 (dezenove) eppendorf's com substância sólida particulada, de cor amarelada, aparentando ser derivados de cocaína, além de R\$ 50,00 (cinquenta reais) em cédulas de valores diversos, quais sejam, três cédulas de R\$10,00 (dez reais), duas de R\$5,00 (cinco reais) e cinco de R\$2,00 (dois reais).

Preliminarmente indagado, ainda no local, acabou admitindo que ali estava para vender tais substâncias, alegando que as pessoas que estavam com ele não tinham nenhuma participação.

Identificado, ora qualificado como testemunha, WEIKMAN MAXUELL BOMFIM DE QUEIROZ, revistado, nada de ilícito ou anormal tinha em seu poder, alegando que apenas estava conversando com seus colegas, nada sabendo ou nada querendo informar acerca das substâncias encontradas com ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO.

Por fim, identificado e acima cadastrado como capturado DIOGO ALEX DA SILVA, submetido a revista pessoal nada de ilícito ou anormal tinha consigo, mas disse ser procurado. Diante dos fatos foram apresentados neste plantão de polícia judiciária, onde foi determinada a formal exibição e apreensão do maço de cigarro onde estavam os eppendofs e dos valores encontrados com ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO, bem como exibição, apreensão e encaminhamento

54º D.P. CID. TIRADENTES

Endereço da delegacia : R FRANCISCO JOSE VIANA, 175 - CIDADE TIRADENTES-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2282-0832

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVERTON TADEU DOS SANTOS, liberado nos autos em 20/07/2016 às 14:14. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0055760-22.2016.8.26.0050 e código 154D27.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 16

Dependência: 54º D.P. CID. TIRADENTES

Boletim No.: 3440/2016

INICIADO:05/07/2016 17:10hs e EMITIDO:05/07/2016 20:15hs

Folha :4

JLLPSSCDBJEEIK\Y

ao Instituto de Criminalística das substâncias para realização de exame de constatação de entorpecente.

Laudo pericial nº 307.575/2016 IC CEAP - Entorpecentes, lavrado pela perita criminal, Dra. Patricia Gouvea de Cantuaria, apontou para item único (porção de material sólido particulado com grânulos) massa líquida de 3.8 gramas, positivo para cocaína.

Em pesquisa ao sistema PRODESP, DIOGO ALEX DA SILVA constou como PROCURADO em razão de evasão do CPP Bauru II aos 12/10/2015.

Tanto WEIKMAN MAXUELL BOMFIM DE QUEIROZ como DIOGO ALEX DA SILVA confirmaram em seus depoimentos, assim como haviam dito aos policiais durante a abordagem, que apenas conversavam com ALEXANDRE e nada sabiam acerca das drogas que ele levava consigo.

Cientificado de seus direitos e garantias constitucionalmente assegurados, em especial o de permanecer em silêncio, ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO, livre e espontaneamente, confessou que levava o maço de cigarros com os eppendorfs contendo crack e que estava fazendo isso por estar desempregado e seu filho prestes a nascer. Isentou as pessoas que estavam com ele de qualquer participação.

Destarte, diante do angariado nesta etapa urgente de cognição sumária, considerando os elementos de informação, objetivos e subjetivos, foi ratificada a voz de prisão em flagrante ao indiciado ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO pelo delito previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pois flagrado trazendo consigo drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A quantidade e demais circunstâncias descartam mero porte para consumo pessoal.

Quanto a WEIKMAN MAXUELL BOMFIM DE QUEIROZ e DIOGO ALEX DA SILVA não há, smj, como imputar alguma das condutas previstas em referido tipo penal, ao menos até este momento.

DIOGO ALEX DA SILVA, consoante disposto no artigo 684 do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de réu evadido, não foi solicitada cópia de mandado de prisão, sendo recolhido ao cárcere, permanecendo à disposição da Justiça.

Feitas as comunicações legais e expedidas as mensagens

54º D.P. CID. TIRADENTES

Endereço da delegacia : R FRANCISCO JOSE VIANA, 175 - CIDADE TIRADENTES-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2282-0832

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EVERTON TADEU DOS SANTOS, liberado nos autos em 20/07/2016 às 14:14. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0055760-22.2016.8.26.0050 e código 154D27.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 54º D.P. CID. TIRADENTES

Boletim No.: 3440/2016

INICIADO:05/07/2016 17:10hs e EMITIDO:05/07/2016 20:15hs

Folha :5

JLLPSSCB DJEEIK\Y

pertinentes.

Nada mais.

Providências tomadas: MSG CEPOL

Número da Mensagem: 13442 / 2016

Exames requisitados: IC-IML

Provas colhidas: TESTEMUNHAIS E MATERIAIS

Solução: B0 PARA FLAGRANTE

ROBSON PINHEIRO DOS SANTOS
ESCR POL

ALEXANDRE PROTOSALTIS
DELEGADO DE POLÍCIA

54º D.P. CID. TIRADENTES

Endereço da delegacia : R FRANCISCO JOSE VIANA, 175 - CIDADE TIRADENTES-S.PAULO-SP

Telefone: (11)2282-0832

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0055760-22.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ALEXANDRE SANTANA CONCEICAO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Ana Lucia Fernandes Queiroga**

Aos 31 de janeiro de 2017, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da 16ª Vara Criminal, presente a MMª Juíza de Direito, **Dra. Ana Lúcia Fernandes Queiroga**, comigo escrevente ao seu cargo abaixo assinado, instaurou-se a audiência de instrução, debates e julgamento na ação penal que a **JUSTIÇA PÚBLICA** move contra **ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO**. Apregoadas as partes, verificou-se o comparecimento da **Dra. Cristiane Melilo Dilascio Mohmari dos Santos - Promotora de Justiça**, do acusado, e da Defesa, **Dra. Ana Carolina Bezerra - Defensora Pública**. Ausente a Weikman Maxuell Bomfim de Queiroz, não localizada, conforme fls. 175. **Iniciados os trabalhos**, foram colhidos em termo apartados os depoimentos das testemunhas, bem como o réu foi interrogado. **Depoimentos colhidos por sistema de gravação audiovisual. Dada a palavra ao Ministério Público, foi dito que:** Desistia da oitiva da testemunha Weikman Maxuell Bomfim de Queiroz. **Dada a palavra à Defesa, foi dito que:** Desistia

0055760-22.2016.8.26.0050 - lauda 1


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

da oitiva da testemunha Weikman Maxuell Bomfim de Queiroz. **Em seguida, pela MMª Juíza foi dito:** Homologo a desistência formulada pelas partes. **Dada a palavra ao Ministério Público foi dito que:** na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada requereu. **Dada a palavra à Defesa foi dito que:** na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada requereu. **Em seguida, pela MMª Juíza foi dito:** Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal nada foi requerido. Assim sendo, declaro encerrada a instrução processual e passo a palavra às partes para que apresentem suas alegações. **Pelo representante do Ministério Público foi dito que:** Alexandre Santana Conceição, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado, em razão dos fatos descritos na peça exordial, tais sejam, porque, vendia, transportava e trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 19 pinos de cocaína, na forma de "crack", divididos individualmente para a mercancia. A denúncia foi recebida. O réu foi citado. Foi oferecida defesa preliminar. No curso da instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, nesta data, o réu foi interrogado. Todas as fases processuais foram rigorosamente cumpridas. É o relatório do essencial. A presente ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade restou provada


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pelo auto de prisão em flagrante delito; pelo auto de exibição e apreensão; pelo laudo de constatação e pelo laudo toxicológico, que atestou serem entorpecentes as substâncias apreendidas em poder do acusado (cocaína). A autoria é incidente, quanto ao denunciado. Alexandre relatou que não é traficante e que tinha comprado as pedras de "crack" para uso próprio. No entanto, sua narrativa é isolada. De outra parte, **os policiais civis** confirmaram e ratificaram toda a narrativa da denúncia. Noticiaram que estavam em diligências, pela via pública após notícia anônima de comercialização espúria no ponto citado ; então, no lugar mencionado , visualizaram o acusado, em companhia de mais duas pessoas, **em atitude suspeita** em um ponto de mercancia de drogas. Feita a abordagem , em poder do denunciado, foram apreendidas as substâncias entorpecentes, dentro de um maço de cigarros e a quantia de cinquenta reais em dinheiro trocado . Com os demais, nada de ilícito foi apreendido. O acusado admitiu a traficância e disse que as outras duas pessoas que estavam em sua companhia não tinham "nada a ver". De se ressaltar que a testemunha Weikman está atualmente preso, também por tráfico de drogas, conforme pesquisas efetuadas. Na delegacia, o acusado também admitiu formalmente a posse e propriedade dos tóxicos. Assim, as


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

versões dos Policiais Civis são uníssonas e não existe qualquer prova nos autos que infirmem suas declarações, que foram prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e compromisso de verdade . O tráfico de drogas evidenciou-se pela quantidade e natureza de entorpecente apreendido, e pelas circunstâncias da prisão supra descritas, bem como pela forma de acondicionamento das drogas, divididas em porções individuais, prontas para serem comercializadas ou, de qualquer forma, entregues ao consumo de terceiros. Em suma, as provas colhidas nos autos demonstram que a denunciada estava praticando ato de traficância de entorpecentes. Destarte, provada a ocorrência do crime e da autoria, de rigor a condenação deste indiciado pelo artigo 33, " caput" , da Lei 11343/06. A pena base de Alexandre deve ser fixada acima do mínimo legal, isto em razão de o indiciado possuir antecedentes criminais e ser reincidente pelo crime de roubo. O regime prisional para o início de cumprimento de pena deve ser o fechado, por expressa disposição legal. Diante do exposto, com as observações aqui insertas, requer-se a procedência da presente ação penal, nos termos supra propostos, com a condenação de Alexandre Santana Conceição, nos termos do artigo 33, "caput" da Lei de Tóxicos. **Pela Defesa foi dito que:** MM. Juiz: O acusado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, pois, em tese, nas circunstância de tempo e local descrita na denúncia, tinha em depósito, para fins de tráfico, 19 (dezenove) porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na forma como descrita na exordial. Ocorre que a pretensão acusatória não merece prosperar, pelas razões a seguir declinadas. **I - DA NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS.** Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. Isso porque as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos policiais responsáveis pelas prisões em flagrante, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Os **policiais** afirmaram que receberam denúncia anônima informando sobre tráfico de drogas no local dos fatos, aduziram que ao chegar ao local encontraram o acusado, e mais dois indivíduos. Nada de ilícito foi encontrado com nenhum dos dois, mas somente com o acusado. Disseram que um dos acusados era procurado. E o outro foi conduzido para a delegacia porque estava sem documento.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ainda afirmaram que o réu portava R\$50,00 em notas trocadas, e teria confessado informalmente. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que não pretende a defesa desqualificar a nobreza ou a honestidade da instituição responsável pela segurança pública do Estado, muito menos negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a defesa, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade material. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos policiais como fundamento para uma condenação, *verbis*: ***“Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus***


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger.” (TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11 - grifado). Assim, diante da completa ausência de elementos probatórios para tipificar, com a necessária certeza, a conduta de tráfico, de rigor a prolação de um édito absolutório, ainda mais diante da negativa do acusado, que afirmou estar no local portando as drogas para seu consumo. Aliás, **no mesmo sentido o depoimento da testemunha Weikman em sede policial**, o qual afirmou que não sabia que o acusado possuía as drogas, também não sabia se ele era vendedor, e que é usuário. Por tais razões, de rigor, concluir que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus prescrito pelo art. 156 do CPP, não podendo este E. Tribunal


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de Justiça compactuar com a sistemática dispensa das testemunhas civis presenciais ou de outras provas que poderiam ser reunidas pelo aparato persecutório, para que o **PROCESSO PENAL não seja transformado em um PROCESSO POLICIAL**, no qual a palavra do miliciano seja a rainha das provas, impossibilitando que o acusado ofereça qualquer resistência à pretensão punitiva estatal. Finalmente, Excelência, caso não se entenda que a apelante, **com certeza**, não teve qualquer envolvimento com o tráfico descrito na exordial, forçoso reconhecer-se que há, ao menos, **dúvida razoável** sobre a sua efetiva participação com a venda de entorpecentes, especialmente diante do fato de que as provas repousam apenas nas palavras dos próprios policiais responsáveis pelo flagrante, sendo, assim, de rigor a prolação de um édito absolutório, em respeito ao princípio do *in dubio pro reo*, como aponta a jurisprudência: *Sentença absolutória. Para a condenação do réu a prova há de ser plena e convincente ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do in dubio pro reo, contido no artigo 386, VI, do CPP.*" (JTACrim 72/26 - Rel. Álvaro Cury). Por tais razões, requer a defesa a prolação de um édito absolutório, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II - DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDOTA PARA O TIPO PENAL


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - Caso, todavia, seja proferido um decreto condenatório, cumpre observar que não pode ser exarado nos termos propostos na exordial acusatória, devendo haver a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos. Com efeito, em que pese tenham os policiais mencionado que teriam recebido proposta de venda de entorpecente, é certo que seus relatos estão inquinados de diversas contradições, anteriormente apontadas, que retiram a credibilidade de seus depoimentos, ainda que se aceitem como provas válidas. Em acréscimo a tais considerações, não se pode perder de vista, ainda, que o réu negou, veementemente, a prática do delito de tráfico, afirmando que, de fato, estava em poder das treze porções de maconha apreendidas, explicando, no entanto, que as adquirira para consumo próprio. Portanto, Excelência, da análise detida do conjunto probatório produzido, é possível perceber que os elementos de convicção não trazem a certeza quanto ao tráfico, indicando, quando muito, o porte de drogas para consumo pessoal, de modo que a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe. **III - TESEUS SUBSIDIÁRIAS RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA** Por fim, requer a defesa- i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ressaltando-se, neste ponto, a ínfima quantidade de droga apreendida em poder do réu e que se trata, ademais, de uma só droga, portanto, sem variedade; ii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, no grau máximo, (iii) seja fixado o regime aberto, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e da súmula nº 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; iv) haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Resolução nº 5/2012, do Senado Federal; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento, a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP) – art. 387, § 1º, do CPP. Na sequência, pela MMª Juíza foi proferida a seguinte sentença: ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO está sendo processado pela prática do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

julho de 2016, por volta das 16:30 horas, na rua Coração de
 Maçã, nº 399, Cidade Tiradentes nessa Cidade e Comarca,
 trazia consigo e guardava, com o fim de distribuir para o
 consumo de terceiros, **19 (dezenove) invólucros que continham
 cocaína em forma de "crack"**, substância esta considerada
 droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal
 e regulamentar. Ofertada a denúncia, foi ela recebida, após,
 oferecimento de defesa prévia. Na audiência foram ouvidas as
 testemunhas e o réu foi interrogado. Em debates, a Dra.
 Promotora de Justiça, pediu a condenação do réu nos termos
 da denúncia. Ao seu turno, a Ilustre Defensora pediu a
 absolvição alegando insuficiência de provas.
 Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito
 previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicação de pena
 mínima, regime aberto para início de cumprimento de pena,
 substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
 de direitos e o direito de recorrer em liberdade. **Relatei.**
Decido. Trata-se de ação penal instaurada em face de
ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO, porque praticou o delito
 previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. A
 materialidade do delito está demonstrada pelo auto de
 exibição e apreensão de fls. 18, auto de constatação de fls.
 33/34 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 148/150,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína a substância apreendida com o réu. Interrogado, o réu negou a prática do crime. Disse que na data dos fatos voltou do trabalho e saiu de casa para comprar as porções de "crack", para seu consumo. Quando retornava para casa encontrou a testemunha Weikman e outro amigo, momento em que todos foram abordados. As drogas foram encontradas consigo, mas eram destinadas a seu consumo. Na delegacia de polícia foi obrigado a assinar o termo de interrogatório sem ler o documento. Nada obstante o acusado não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada. Com efeito, os policiais civis Enio Gustavo Rios e Alexandre Goro atestaram que estavam em diligências, pela via pública, após notícia anônima de comercialização de drogas no ponto citado. Então, no lugar mencionado, uma praça, visualizaram o acusado, em companhia de mais duas pessoas. Realizada a abordagem, em poder do acusado foram apreendidas as substâncias entorpecentes, dentro de um maço de cigarros, e a quantia de cinquenta reais, em notas trocadas. Com os demais, nada de ilícito foi apreendido, mas foram também conduzidos ao Distrito Policial, eis que um deles era foragido da justiça e o outro não portava documento de identificação. O réu admitiu informalmente a traficância e disse que as outras


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

duas pessoas que estavam em sua companhia não participavam do tráfico. Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese incorrente. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço. Ademais, tem-se que em sede inquisitiva, a fls. 11, o acusado admitiu a prática do crime, dizendo que vendia cada porção do entorpecente por dez reais e recebia sua parte conforme realizasse as vendas. Certo que o réu poderia modificar a versão anteriormente ofertada, mas para tanto deveria apresentar justificativa razoável, o que não ocorreu. Portanto, a versão que o réu apresentou em Juízo para os fatos não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

comercialização, a apreensão de dinheiro, em notas trocadas, cuja origem lícita não restou demonstrada, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal. Irrecusável, portanto, a condenação. Passo à dosagem da pena. Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em **05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de multa de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa**, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, pois **apresenta desabonadora conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes**, conforme


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

certidão criminal de fls. 133. Em face da menoridade e confissão, ainda que havida na fase inquisitiva, atenuo a pena fixada em 06 (seis) meses de reclusão e em 50 (cinquenta) dias multa, calculados como acima descrito. Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar. A quantidade de substância entorpecente apreendida, cocaína na forma de "crack", de natureza mais nociva, torna inaplicável a benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, criado com objetivo de apenas minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou possuir atividade lícita, restando evidente que se dedica à traficância fazendo dela seu meio de vida, mesmo porque o tráfico não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento. É sabido que aquele que produz a cocaína, não é o mesmo que a refina, tampouco não é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros. Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal e **CONDENO ALEXANDRE SANTANA CONCEIÇÃO**, qualificado nos autos a pena de **05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa**, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90, observando-se a desabonadora conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes, conforme certidão criminal já mencionada. O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver a mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado àquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas. Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade. O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Declaro a perda do valor apreendido em favor da União, eis que decorrente do tráfico. Declaro ainda a perda dos objetos apreendidos, eis que relacionados ao tráfico, oficiando-se ao setor competente para que dê destino próprio. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e **recomende-se na prisão em que se encontra.** Sentença publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e comunique-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada mais. Eu, __ (José



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Carlos Amador e Silva Matos), Escrevente, dig. e subs.

MM^a Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**